22.10.2026

Лекция 8. Коррупционные правонарушения

Коррупция как социальное явление значительно шире перечня уголовно-наказуемых деяний. Оно включает в себя:

- Конфликт интересов
- Фаворитизм
- Злоупотребление влиянием
- Обмен услугами
- Использование служебного положения в личных целях
- Иные формы поведения, которые могут быть неэтичными, дисциплинарно наказуемыми или административно противоправными, но не всегда образуют состав преступления

Поэтому уголовное право действует избирательно: оно устанавливает ответственность лишь при наличии всех признаков конкретного состава преступления.

В сфере незаконного вознаграждения основная сложность состоит в том, что внешне похожие действия могут подпадать под разные нормы.

Главный метод квалификации заключается в следующем: сначала определяется не размер денег и даже не название выплаты, а правовой статус получателя. После этого устанавливается за какое действие или бездействие передается ценность и связано ли оно с полномочиями лица. Затем выясняется, что именно выступает предметом вознаграждения, имелась ли договоренность, какова форма умысла, было ли деяние окончено и существуют ли квалифицирующие риски.

Для взяточничества центральным является понятие должностного лица.

Для коммерческого подкупа используется другая категория - это лицо, выполняющее управленческие функции коммерческой либо иной организации.

Отдельное положение занимают лица, задействованные в закупках для государственных и муниципальных нужд. Статья 200.5 УК РФ охватывает подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, ...

Предмет взятки и коммерческого подкупа не сводится к наличным денежным средствам. Сюда также относятся ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

Ответственность за получение и дачу взятки наступает независимо от того была ли ценность передана до или после требуемого действия.

В уголовном кодексе значительным размером признается сумма превышающая 25 тысяч рублей. Крупным размером сумма превышающая 125 тысяч рублей. Особо крупным сумма превышающая 1 миллион рублей. С коммерческим подкупом все примерно так же.

Статья 575 ГК РФ допускает в ряде случаев дарение подарков до 300 тысяч рублей. Если имущество передается за конкретное действие или бездействие по службе, малая стоимость не исключает уголовно-правовой оценки. При сумме до 10 тысяч рублей могут применяться нормы о мелком взяточничестве или мелком коммерческом подкупе.

Закон предусматривает возможность освобождения лица, передавшего незаконные вознаграждения при выполнении специальных условий. В том числе при активном способствовании раскрытию,расследованию и наличии вымогательства или добровольного сообщения.